POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Sitio web cdhmaker.com — Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015)

La presente Política establece los criterios con los que CDH Maker recolecta, almacena, usa, circula y suprime los datos personales de quienes visitan el sitio web **cdhmaker.com** (y sus versiones en otros idiomas) o se comunican por los canales que el sitio pone a su disposición. Se expide en cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Política, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 —hoy compilado en el Capítulo 25 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015— y las demás normas que los modifiquen o complementen.

1. Responsable del tratamiento

Responsable	Henry Taborda, quien actúa bajo la marca comercial **CDH Maker**
Identificación	C.C./NIT: _____ cédula o NIT
Domicilio	Medellín, Antioquia, Colombia Dirección: _____ dirección física para notificaciones
Correo electrónico	cdhmaker@gmail.com
Teléfono	_____ teléfono de contacto
Sitio web	https://cdhmaker.com

2. Definiciones

Para efectos de esta Política se adoptan las definiciones del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013, entre ellas:

- **Titular:** persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.
- **Dato personal:** cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.
- **Dato sensible:** aquel que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación.
- **Autorización:** consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento.
- **Tratamiento:** cualquier operación sobre datos personales, como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
- **Responsable:** quien decide sobre la base de datos y/o el tratamiento. **Encargado:** quien realiza el tratamiento por cuenta del responsable.

- **Transferencia:** envío de datos a un receptor que a su vez es responsable del tratamiento, dentro o fuera de Colombia.
- **Transmisión:** comunicación de datos a un encargado, dentro o fuera de Colombia, para que realice el tratamiento por cuenta del responsable.

3. Principios

CDH Maker aplica los principios del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012: legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. En consecuencia, solo trata los datos necesarios para las finalidades aquí informadas y no los vende, alquila ni cede con fines comerciales a terceros.

4. Datos que se tratan y cómo se recogen

El sitio web es estático y no tiene un servidor propio: sus funciones se ejecutan en el navegador del visitante. El sitio **no tiene hoy formularios que envíen datos a CDH Maker**: todo contacto lo inicia el visitante por WhatsApp o correo electrónico. Los tratamientos que efectivamente realiza son los siguientes:

Canal o función	Datos	Dónde quedan y quién interviene
Mensajes por WhatsApp (botón «Escríbeme directo», cotizador y visor 3D)	El texto que el visitante escribe y, si lo decide, las respuestas del cotizador o las medidas de su modelo 3D.	El sitio no guarda el mensaje: abre la aplicación de WhatsApp del propio visitante con el texto ya redactado, y es el visitante quien decide enviarlo. Desde ese momento CDH Maker conoce su número, su nombre de perfil y el contenido de la conversación, que se trata en WhatsApp (Meta Platforms) bajo las condiciones de ese servicio.
Correo electrónico	Dirección de correo, nombre y el contenido que el titular escriba.	El enlace de correo abre el programa de correo del visitante. Los mensajes se reciben en la cuenta cdhmaker@gmail.com (Google).
Cotizador instantáneo y visor 3D	Respuestas a las preguntas del cotizador y archivos STL.	Los cálculos y la lectura del archivo STL se hacen en el navegador; el archivo no se sube a internet ni se almacena. Solo se comunica a CDH Maker lo que el visitante decida enviar por WhatsApp.
Preferencias de navegación	Idioma elegido, tema claro u oscuro, aviso de idioma cerrado, anuncio minimizado y preferencias similares.	Se guardan en el almacenamiento local del navegador del visitante, no identifican a la persona y no se envían a CDH Maker. El sitio **no usa cookies de analítica ni de publicidad**.
Datos técnicos de conexión	Dirección IP, tipo de navegador y página solicitada.	Los reciben, por la sola carga de la página, el servicio de alojamiento **Firebase Hosting** (Google) y los proveedores de recursos públicos que usa el sitio: Google Fonts (tipografías) y unpkg.com (librería del visor 3D, solo al usarlo). CDH Maker no usa estos datos para identificar a los visitantes.

Tratamiento futuro: registro de cuentas de cliente (cuando se active). El sitio cuenta con un módulo de cuentas de cliente que **hoy no está activo**. Cuando se active, y siempre con la autorización previa del titular otorgada mediante una casilla en el formulario, se tratarán los siguientes datos:

Datos	Dónde quedarán y quién intervendrá
Nombre completo, correo electrónico, teléfono, empresa (opcional), servicio de interés (opcional) y contraseña.	(a) **Firebase Authentication** (Google): cuenta de acceso con correo, nombre y contraseña. (b) **Cloud Firestore** (Google): ficha del cliente con nombre, correo, teléfono, empresa, interés, origen del registro y fechas de creación y actualización. (c) **Correo de notificación vía FormSubmit**: los mismos datos (sin la contraseña), con el origen y la fecha del registro, enviados a la bandeja cdhmaker@gmail.com. (d) **Almacenamiento local del navegador** del propio titular: copia del perfil, la sesión activa (hasta 30 días) y una credencial de respaldo en la que la contraseña se guarda solo como huella criptográfica (PBKDF2), nunca en texto claro. (e) gstatic.com (Google), que entrega el programa de Firebase al abrir el área de clientes.

Antes de activar este módulo, CDH Maker publicará el Aviso de Privacidad correspondiente en el formulario de registro.

El sitio no solicita **datos sensibles** (artículo 5 de la Ley 1581 de 2012) ni está dirigido a **niñas, niños o adolescentes**. Se solicita al titular no incluir datos sensibles en los mensajes que envíe. Si un menor de edad suministra datos, se tratarán con respeto de su interés superior y de sus derechos prevalentes, conforme al artículo 7 de la Ley 1581 de 2012.

5. Finalidades del tratamiento

1. Atender solicitudes de información, cotizaciones y mensajes enviados por WhatsApp o correo electrónico.
2. Cuando se active el registro de cuentas: crear y administrar la cuenta de cliente, permitir el inicio de sesión y dar acceso al área de clientes.
3. Elaborar propuestas comerciales y cotizaciones de los servicios de CDH Maker (desarrollo de software, fabricación digital, electrónica e IoT, diseño y consultoría técnica).
4. Contactar al titular por teléfono, WhatsApp o correo electrónico en relación con su solicitud o con el servicio contratado.
5. Llevar un registro interno de clientes y prospectos (CRM) para el seguimiento comercial.
6. Enviar información sobre servicios, novedades o promociones de CDH Maker, **solo cuando el titular lo haya autorizado** de forma separada; esta autorización puede revocarse en cualquier momento.
7. Garantizar la seguridad del sitio, prevenir el fraude y el uso indebido de las cuentas.
8. Cumplir obligaciones legales, contables y tributarias, y atender requerimientos de autoridades competentes.

Los datos no se usarán para finalidades distintas sin informar previamente al titular y, cuando sea necesario, obtener una nueva autorización.

6. Autorización del titular

El tratamiento de datos personales requiere la autorización previa, expresa e informada del titular, conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 1581 de 2012 y 5 y 7 del Decreto 1377 de 2013.

En el caso de los mensajes por WhatsApp o correo electrónico, el envío voluntario del mensaje por el titular constituye una conducta inequívoca que permite concluir que autoriza el tratamiento de sus datos para responderle, en los términos del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013. Esta Política se pone a disposición del titular en el sitio.

Cuando se active el registro de cuentas, la autorización se obtendrá por medio de una casilla de aceptación en el formulario, que no vendrá marcada de antemano y sin la cual no será posible crear la cuenta. CDH Maker conservará prueba de la autorización (fecha, versión del texto aceptado y datos del registro) conforme al artículo 8 del Decreto 1377 de 2013.

No se requiere autorización en los casos del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, como la información requerida por una entidad pública en ejercicio de sus funciones o los datos de naturaleza pública.

7. Derechos del titular

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el titular tiene derecho a:

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, incluso frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo cuando no se requiera conforme al artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
3. Ser informado, previa solicitud, del uso que se ha dado a sus datos.
4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la ley, una vez agotado el trámite de consulta o reclamo ante CDH Maker.
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos cuando no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La supresión no procede cuando exista un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales objeto de tratamiento, al menos una vez cada mes calendario y cada vez que existan modificaciones sustanciales de esta Política.

Estos derechos pueden ejercerlos el titular, sus causahabientes, su representante o apoderado, o quien haya estipulado a favor de otro, acreditando su identidad o calidad.

8. Responsable de atender consultas y reclamos

Las consultas, reclamos y solicitudes relacionadas con datos personales las atiende directamente Henry Taborda, como responsable del tratamiento, a través del correo **cdhmaker@gmail.com**, con

el asunto «Protección de datos personales», o por escrito en la dirección _____.
dirección física para notificaciones

9. Procedimiento para consultas

El titular puede consultar la información personal que repose en las bases de datos de CDH Maker. La solicitud debe indicar el nombre del titular, el medio de respuesta y lo que se pide. Conforme al artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, la consulta se atenderá en un plazo máximo de **diez (10) días hábiles** contados a partir de la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderla dentro de dicho término, se informará al interesado el motivo de la demora y la fecha en que se atenderá, la cual no podrá superar los **cinco (5) días hábiles** siguientes al vencimiento del primer término.

10. Procedimiento para reclamos

Cuando el titular considere que su información debe ser corregida, actualizada o suprimida, o advierta un presunto incumplimiento de la ley, podrá presentar un reclamo conforme al artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, así:

1. El reclamo se formula por escrito al correo o dirección indicados en el numeral 8, con la identificación del titular, la descripción de los hechos que lo motivan, la dirección o medio de respuesta y los documentos que quiera hacer valer.
2. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los **cinco (5) días** siguientes a su recepción para que subsane las fallas. Transcurridos **dos (2) meses** desde el requerimiento sin que se presente la información, se entenderá que ha desistido del reclamo.
3. Si quien recibe el reclamo no es competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de **dos (2) días hábiles** e informará de ello al interesado.
4. Recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga «reclamo en trámite» y su motivo, en un término no mayor a **dos (2) días hábiles**, la cual se mantendrá hasta que el reclamo sea decidido.
5. El reclamo se atenderá en un término máximo de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente a su recibo. Cuando no fuere posible atenderlo en ese término, se informará al interesado el motivo de la demora y la fecha en que se atenderá, que no podrá superar los **ocho (8) días hábiles** siguientes al vencimiento del primer término.

Conforme al artículo 16 de la Ley 1581 de 2012, el titular solo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado este trámite ante CDH Maker.

11. Transmisión y transferencia internacional de datos

Para operar el sitio, CDH Maker se apoya en proveedores tecnológicos que actúan como **encargados** del tratamiento y cuyos servidores pueden estar ubicados fuera de Colombia, principalmente en los Estados Unidos de América. Por lo tanto, los datos pueden ser objeto de **transmisión internacional** a:

Proveedor	Servicio y datos involucrados
Google LLC — Firebase Hosting	Alojamiento del sitio; recibe datos técnicos de conexión (dirección IP, navegador, página solicitada).
Google LLC — Gmail	Bandeja de correo cdhmaker@gmail.com, donde se reciben los correos de los titulares.
Google Fonts y unpkg.com	Entrega de tipografías y librerías públicas; reciben únicamente datos técnicos de conexión (dirección IP y navegador).
Cuando se active el registro: Google LLC — Firebase Authentication y Cloud Firestore	Cuenta de acceso y ficha del cliente. Región de la base de datos: _____ región del proyecto Firebase
Cuando se active el registro: FormSubmit	Servicio de reenvío de formularios que entrega por correo electrónico los datos del registro (nombre, correo, teléfono, empresa, interés, origen y fecha).

Cuando el titular decide escribir por **WhatsApp**, es él quien comparte sus datos por medio de ese servicio, operado por Meta Platforms, que los trata bajo sus propias condiciones y política de privacidad.

Estas transmisiones se realizan conforme a los artículos 25 y 26 de la Ley 1581 de 2012 y 24 y 25 del Decreto 1377 de 2013, con la autorización del titular y bajo las condiciones contractuales y de seguridad que ofrecen dichos proveedores. Los Estados Unidos de América figuran entre los países con nivel adecuado de protección según la Superintendencia de Industria y Comercio (Circular Externa 005 de 2017). CDH Maker no realiza transferencias de datos personales a terceros responsables con fines comerciales.

12. Medidas de seguridad

CDH Maker adopta medidas técnicas, humanas y administrativas razonables para proteger los datos contra pérdida, adulteración, consulta, uso o acceso no autorizado, entre ellas: conexión cifrada (HTTPS); procesamiento local, en el navegador del visitante, del cotizador y de los archivos STL; y acceso a los mensajes recibidos restringido al responsable. Cuando se active el registro de cuentas se aplicarán, además, reglas de seguridad en la base de datos que solo permiten a cada usuario leer y modificar su propia ficha e impiden borrados desde el navegador, y contraseñas que nunca se guardan en texto claro; en ese caso el titular deberá custodiar su contraseña y cerrar la sesión en equipos compartidos.

13. Conservación de los datos

Los datos se conservarán mientras exista una relación comercial o precontractual con el titular y durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades informadas, y en todo caso por un máximo de _____ años desde el último contacto, salvo que una obligación legal exija conservarlos por más tiempo. Cumplidas las finalidades, los datos se suprimirán. El titular puede borrar en cualquier momento los datos guardados en su propio navegador limpiando los datos del sitio.

ej. 5

14. Modificaciones y vigencia

Cualquier cambio sustancial en esta Política, en particular en la identificación del responsable o en las finalidades del tratamiento, se comunicará oportunamente a los titulares por medio del sitio web o del correo electrónico registrado, antes de su implementación y, cuando corresponda, se solicitará una nueva autorización.

Esta Política, **Versión 1.0**, rige a partir del _____. Las bases de datos tendrán una vigencia igual al tiempo en que se mantengan las finalidades del tratamiento.
dd/mm/aaaa